



24大数据一班 啦啦队

成员：宋明举 孙振豪
朱明俊 狄琪翔

口号：凝心聚力，勇创佳绩

简牍里的法治之光

从甘肃简牍看习近平法治思想之源

目录

1

简牍中的法律实证

2

民本思想的司法体现

3

古代法治的现代启示

4

结语：传承与展望

简牍中的法律实证

甘肃出土简牍是汉代法律实践的珍贵记录，
实证了当时完备的法律体系和严谨的司法程序，为研究
古代法治文明提供了第一手资料

刑罚木简 (1组3件)

汉代 (公元前202—公元220年)

1990—1992年甘肃省敦煌市悬泉置遗址出土

甘肃简牍博物馆藏

在汉代敦煌郡生活的归义羌人、匈奴人等都受敦煌郡县管理，属于汉政府的编户齐民，但在具体管理上又有一定的照顾政策。

案牒

汉

19

“案归何诬言驴”

年八月中徙居博望万年亭傲外归敢谷，东与归何相近。去年九月中，驴掌子男芒封与归何弟封唐争言鬪，封唐以股刀刺伤芒封二所，驴掌与弟嘉良等十余人共夺归何马卅匹、羊四百头。归何自言官，官为收得马廿匹、羊五十九头，以畀归何，余马羊以使者条相犯傲外在赦前不治、疑归何怨恚，诬言驴掌等谋反。羌人逐水草移徙。

刑罚木简 (1组3件)

汉代（公元前202—公元220年）

1990—1992年甘肃省敦煌市悬泉置遗址出土

甘肃简牍博物馆藏

在汉代敦煌郡生活的归义羌人、匈奴人等都受敦煌郡县管理，属于汉政府的编户齐民，但在具体管理上又有一定的照顾政策。

案归

汉

19

从“案归何诬言驴”看司法实践

01 案例文书

《案归何诬言驴掌课反册》记录了汉代一起因买卖驴只引发的纠纷，涉及诬告、财产争议等。

02 调查取证

简文中详细记录了官府对相关人员（如“弟嘉良等”）的询问、调查过程，体现了取证环节的严谨性。

03 责任判定

文书中对不同人员在事件中的责任进行了初步判定，反映了当时司法审判中权责分明的原则。

04 程序规范

从案件的受理、调查到初步拟判，整个流程清晰，展现了汉代司法已有一套相对规范的程序。

案归何诬言驴掌谋反木简册 (1组2件)

汉代（公元前202—公元220年）

1990—1992年甘肃省敦煌市悬泉置遗址出土 甘肃简牍博物馆藏

简文记录了一起羌人斗殴抢夺财物，而后一方诬称另一方谋反的案件，可能是主管官吏写给上级有关部门的案件调查报告（爰书）。

案卷中的审判细节

从简牍看汉代庭审实况

01

原告诉状

“归何”向官府提交诉状，控告“野唐”等人，开启了司法程序，体现了“民不举，官不究”的原则。

02

被告辩词

案卷中详细记录了“野唐”等被告方的陈述与辩解，表明审判过程给予了当事人申辩的权利。

03

证人证言

官府传唤并询问了“弟嘉良等”十余名证人，其证词成为判定事实的重要依据，体现了证据的核心地位。

04

判决依据

审判官依据调查所得证词与物证，对案件事实进行认定，并以此为基础进行量刑，展现了司法裁判的逻辑过程。

民本思想的司法体现

简牍中的法律条文与案例，处处体现着“以民为本”的理念，通过规范社会秩序、维护公平正义，保障民众的基本权利，蕴含着深刻的民本情怀。

保护私有财产权利

从“争言驴”看汉代物权观念

01

财产纠纷

- 《案归何诬言驴掌课反册》的核心是一起关于驴只所有权的民事纠纷，反映了汉代社会对私有财产的重视。

02

官府介入

- 官府对此类纠纷积极介入并进行调查，表明保护合法私有财产是汉代司法的重要职能。

03

定分止争

- 通过司法程序明确财产归属，旨在平息民间争端，维护社会经济秩序的稳定。

古代法治的现代启示

汉代的法治实践与习近平法治思想一脉相承，为我们今天全面推进依法治国、建设法治国家提供了深刻的历史借鉴和宝贵的思想启迪。

简牍中的公平正义观

古今法治的共同追求

01

司法公正

无论是汉代对诬告反坐、权责分明的规定，还是今天对司法公正、程序正义的强调，其核心都是维护法律的公平与权威。

02

人人有责

简牍中的法律条文明确了每个人的法律责任和义务，这与现代社会所倡导的“人人有责、人人尽责”的法治理念相通。

03

保护弱者

汉代法律对家庭关系中弱势方（如子女）的保护，蕴含着朴素的公平思想，是今天法治建设中保障人权、追求实质正义的历史渊源。

简牍不言，法治永恒

古今辉映，照亮前路

法治是治国理政的基本方式

从汉代律令到习近平法治思想，法律作为社会秩序的基石，其重要性跨越时空，始终是国家长治久安的根本保障。

坚持以人民为中心

简牍中保护私产、维护家庭伦理的条文，与习近平法治思想中“人民至上”的理念相通，彰显了法治为民的永恒主题。

建设良法善治的法治中国

传承中华优秀传统文化法律文化，借鉴历史经验，完善中国特色社会主义法治体系，是我们的时代使命。

结语：传承与展望

甘肃简牍是沉睡的法治史诗，它们印证了中华法系的源远流长，也为新时代法治建设提供了历史镜鉴。我们当以史为鉴，汲取智慧，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。



谢谢观看